

MOHD RIZAL BIN MOHD RAFIE

lwn

ZULFINAZ BINTI ABDUL HAMID

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), Y.A Dato' Yusof bin Musa (Panel), Y.A Tuan Saarani bin Ismail (Panel), Pada 26hb Mac 2018 bersama 8 Rejab 1439H]

Kes rayuan no. 10000-041-0095-2017

[Rayuan Terhadap Permohonan Interlokutori Bagi Membatalkan Saman dan Pernyataan Tuntutan]

Peguam Syarie Pemohon : *Tetuan Chambers Of Rafie Mohd Shafie & Associates*

Responden : *Tetuan Hafiz Nuaim & Partners*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 28/8/2017. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan/perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam permohonan no. 10300-041-0666-2016 yang telah diberikan pada 23/8/2017.

[2] Walau bagaimanapun, pada 14/3/2018 Perayu telah memfailkan Borang MS 19 (Notis Penarikan Balik) untuk menarik balik rayuan ini.

[3] Berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membatalkan rayuan kes no. 10000-041-0095-2017.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik kes Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Kes Rayuan no. 10000-041-0095-2017 **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **Y.A.A DATO' MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **Y.A DATO' YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **Y.A TUAN SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor